

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

Direitos Sociais - Introdução

Os direitos sociais constituem dimensão dos direitos fundamentais que objetiva possibilitar melhores condições de vida aos homens, assegurando o atendimento do princípio da igualdade entre os homens.

Podemos afirmar que surge apenas no século XX, com o surgimento do Estado Social, em que se passa a exigir uma atitude comissiva do Estado em favor do bem-estar do indivíduo.

Com isso, naquela classificação das três principais dimensões (ou gerações), os direitos sociais figuram na **segunda dimensão**: direitos ligados aos ideais do Estado social, de natureza positiva, com foco na **igualdade** entre os homens (direitos sociais, culturais e econômicos).

Mas, antes, vamos abordar alguns aspectos da teoria envolvida com os direitos sociais. E esses detalhes têm sido cobrados frequentemente nas provas do Cespe...

Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais

Sem sombra de dúvida, os direitos sociais ostentam natureza jurídica de **Direitos Fundamentais**.

Ingo Wolfgang Sarlet afirma que a despeito de que a localização topográfica dos direitos sociais, fora do capítulo I, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos poderia sugerir uma aplicação da norma contida no art. 5º, § 1º (*As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata*), da CF apenas aos direitos individuais e coletivos, o fato é que este argumento não corresponde sequer à expressão literal do dispositivo, mas deve alcançar qualquer das categorias específicas de direitos fundamentais consagradas em nossa Constituição, do artigo 5º ao 17, e outras espalhadas pelo texto constitucional. Desse modo, os direitos sociais são inequivocamente direitos fundamentais (**SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10 ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2009, p. 280-281**).

Consoante lição de Gilmar Ferreira Mendes, os direitos humanos, consagrados na Constituição da República enquanto direitos e garantias individuais "somente podem ser limitados por expressa disposição constitucional (*restrição imediata*) ou mediante lei ordinária promulgada com fundamento imediato na própria Constituição (*restrição mediata*)". (**MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 336**).

Essas restrições, entretanto, não poderão descaracterizá-los a ponto de constituírem-se em verdadeiras revogações de tais direitos. Esse aspecto relaciona-se à **teoria do limite dos limites**, que pode ser assim resumida:

- I) não existem direitos e garantias fundamentais de natureza absoluta;
- II) logo, o legislador ordinário pode impor limites ao exercício desses direitos e garantias;
- III) todavia, o poder de a lei impor limites ao exercício de direitos e garantias constitucionais não é ilimitado, pois deverá ser respeitado o núcleo essencial desses institutos, em conformidade ainda com o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade - que exige **necessidade, adequação e proporcionalidade** estrita da restrição imposta.

Princípio da vedação ao retrocesso

Embora não previsto expressamente no texto constitucional, o princípio da proibição do retrocesso em direitos sociais encontra acolhida na doutrina pátria, notadamente aquela vertente mais próxima à noção de Estado Democrático e Social de Direito.

Você deve ter percebido que os direitos sociais exigem uma prestação do poder público, atuando no sentido de efetivar a sua concretização, principalmente por meio de políticas públicas. Pois bem, imagine que o legislador infraconstitucional tenha regulamentado determinado direito social constitucional de forma a torná-lo efetivo.

Segundo a doutrina, não seria admitido, a partir de então, um retrocesso na aplicação desse direito. Ou seja, não poderia um ato do poder público no sentido de afastar, revogar ou prejudicar aquele direito que estava concretizado e era plenamente exercitável. Nesse sentido, seria inconstitucional uma lei (ou emenda constitucional, por exemplo) que prejudicasse direito social já concretizado, exatamente por ofensa ao princípio da proibição do retrocesso social.

Para o STF, o Estado-Administrador **não tem discricionariedade** para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas **na ordem social** constitucional, pois tal restou deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de integração. Decorre disso ainda o chamado Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público (...) Para a Corte Suprema, "a cláusula que **proíbe o retrocesso em matéria social** traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional (como o direito à saúde), **impedindo**, em consequência, que os níveis de concretização desses direitos venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto nas hipóteses de políticas de Estado compensatórias que venham a ser implementadas" (**Suspensão de Tutela Antecipada - STA - nº 175, rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 16/6/2009**).

Além disso, atualmente o STF tem assente o princípio da vedação de retrocesso em matéria de direitos fundamentais **tanto de caráter social (efeito cliquet), quanto individuais e políticos**

"Esse princípio da proibição de retrocesso político há de ser aplicado tal como se dá quanto aos direitos sociais, vale dizer, nas palavras de Canotilho “uma vez obtido um determinado grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo. ...o princípio em análise limite a reversibilidade dos direitos adquiridos em clara violação do princípio da proteção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana" (**ADI 4.543-MC/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 19/10/2011**).

Reserva do financeiramente possível

A concretização dos direitos sociais exige gastos, dispêndios financeiros por parte do Estado. Por exemplo, para que o direito à educação para todos seja efetivamente concretizado, o Estado precisa contratar professores, construir escolas etc. O mesmo pode se dizer da saúde, moradia e os demais direitos sociais. Assim, a concretização dos direitos sociais está sujeita à reserva do possível.

Em outros termos, segundo o princípio da reserva do financeiramente possível, a concretização dos direitos sociais encontra limites não só na razoabilidade da pretensão deduzida em face do Poder Público como também na existência de disponibilidade financeira do Estado.

Entretanto, cuidado! O próprio STF tem entendido que a alegação de violação à separação dos poderes e da reserva do possível **não pode justificar a inércia do Poder Executivo** em cumprir o seu dever constitucional de assegurar prioridade à saúde, à educação, aos direitos de crianças e adolescentes e outros direitos sociais, que permitam a intangibilidade e integridade do **mínimo existencial** do indivíduo.

Segundo o STF, a cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de **fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição** - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanção direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado (**ARE 639.337 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011**).

Portanto, a reserva do financeiramente possível ou o princípio da separação dos Poderes **deverão ser superados** pelo conteúdo judicialmente exigível dos direitos sociais **necessários à garantia do mínimo existencial**, conforme remansosa jurisprudência do STF. As objeções da reserva do possível não podem ser oponíveis perante as providências que assegurem, no caso concreto, a prevalência da vida e da dignidade da pessoa humana, inclusive com o cogente direcionamento ou redirecionamento de prioridades em matéria de alocação de recursos, manejados, via de regra, pelo Poder Executivo.

Esse foi o argumento utilizado pelo nosso Supremo, por exemplo, para considerar adequada decisão judicial que determinou à União, ao Estado do Ceará e ao Município de Sobral ações tendentes à instalação e ao funcionamento de **leitos de UTIs adultas, neonatais e pediátricas, no prazo máximo de 90 dias**.

Em 2015, o Supremo ampliou o espectro de limitações à reserva do possível, ao considerar ser lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da **dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da CF, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes**. Ou seja, o STF assentou que a reserva do possível não pode ser invocada para que o Estado se omita em assegurar o princípio da dignidade humana, não apenas em sua vertente social, considerando episódios recorrentes de sevícias, torturas, execuções sumárias, revoltas, superlotação, condições precárias de higiene, entre outros problemas crônicos nas prisões brasileiras.

O Plenário do Supremo proveu recurso extraordinário em que discutida a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo estadual obrigação de fazer consistente na execução de obras em estabelecimentos prisionais, a fim de garantir a observância dos direitos fundamentais dos presos. Tratava-se de estabelecimento prisional cujas condições estruturais seriam efetivamente atentatórias à integridade física e moral dos detentos, envolvendo a violação de normas constitucionais, infraconstitucionais e internacionais (**RE 592.581/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 13.8.2015**).

Gilmar Ferreira Mendes traduz a ideia de **proteção insuficiente**, a partir do direito constitucional alemão (excluídas as expressões em alemão):



Citação Doutrinária

"A doutrina identifica como típica manifestação do excesso de poder legislativo a violação do **princípio da proporcionalidade** ou da **proibição de excesso**, que se revela mediante contraditoriedade, incongruência e irrazoabilidade ou inadequação entre meios e fins (**princípio da razoabilidade**). No direito constitucional alemão, outorga-se ao princípio da proporcionalidade ou ao princípio da proibição de excesso qualidade de norma constitucional não escrita (...) Essa orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal no princípio da **reserva legal proporcional**, pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses meios para consecução dos objetivos pretendidos e a necessidade de sua utilização. (...) Ao lado da ideia da proibição do excesso tem a Corte Constitucional alemã apontado a lesão ao princípio da **proibição da proteção insuficiente**. Schlink observa, porém, que se o Estado nada faz para atingir um dado objetivo para o qual deva envidar esforços, não parece que esteja a ferir o princípio da proibição da insuficiência, mas sim um dever de atuação decorrente de dever de legislar ou de qualquer outro dever de proteção. Se se comparam, contudo, situações do âmbito das medidas protetivas, tendo em vista a análise de sua eventual insuficiência, tem-se uma operação diversa da verificada no âmbito da proibição do excesso, na qual se examinam as medidas igualmente eficazes e menos invasivas. Daí concluiu que "a conceituação de uma conduta estatal como **insuficiente**, porque 'ela não se revela suficiente para uma proteção adequada e eficaz', nada mais é, do ponto de vista metodológico, do que considerar referida conduta como desproporcional em sentido estrito." (**BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 364-367**)

Aqui é bom nos determos um tantinho na **proporcionalidade** e **razoabilidade**. A regra da **proporcionalidade** é uma regra de interpretação segundo a qual nenhuma restrição a direitos fundamentais tome dimensões desproporcionais. É, para usar uma expressão consagrada, uma **restrição às restrições**. Para alcançar esse objetivo, o ato estatal deve passar pelos exames da **adequação (razoabilidade em sentido estrito)**, da **necessidade** e da **proporcionalidade em sentido estrito**. Por vezes, o exame se esgota na constatação da adequação e da necessidade. Nos casos mais complexos, deve-se proceder à análise de proporcionalidade em sentido estrito.

Essa análise consiste num sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva. Para ser desproporcional em sentido estrito, não é necessário que a medida implique em uma não realização de um direito fundamental ou que atinja o núcleo essencial desse direito; basta que os motivos que a fundamentam não tenham peso suficiente para justificar a restrição ao direito fundamental atingido.

Para **Virgílio Afonso da Silva**, a exigência de **razoabilidade** é:

"baseada no devido processo legal substancial, traduz-se na exigência de 'compatibilidade entre o meio empregado pelo legislador e os fins visados, bem como a aferição da legitimidade dos fins'. Barroso chama a primeira exigência - compatibilidade entre meio e fim - de razoabilidade interna, e a segunda - legitimidade dos fins -, de razoabilidade externa. Essa configuração da regra da razoabilidade faz com que fique nítida sua não-identidade com a regra da proporcionalidade.

O motivo é bastante simples: o conceito de razoabilidade, na forma como exposto, corresponde apenas à primeira das três sub-regras da proporcionalidade, isto é, apenas à exigência de adequação. A regra da proporcionalidade é, portanto, mais ampla do que a regra da razoabilidade, pois não se esgota no exame da compatibilidade entre meios e fins" (SILVA, Virgílio Afonso da. O Proporcional e o Razoável. Revista dos Tribunais nº 798. 2002. p. 33-34).

O mesmo autor oferece o exemplo de uma política de Estado para combater a disseminação da AIDS, em que fosse determinado que todos os cidadãos deveriam fazer exame para detectar uma possível infecção pelo HIV e, além disso, prescrevesse que todos os infectados fossem encarcerados. A medida seria, a princípio, adequada e necessária, já que promove a realização do fim almejado, embora desproporcional, uma vez que é fácil cogitar de medidas que restrinjam menos a liberdade e a dignidade dos cidadãos, como o oferecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Somente o sopesamento da proporcionalidade em sentido estrito pode evitar esse tipo de medida descabida e desproporcional (**OP. Cit. p. 42-43**).

O Poder Judiciário na implementação de políticas públicas

Ao se transformar, praticamente, em uma "mera folha de papel", a Constituição Federal estabeleceu uma série de obrigações aos Poderes Públicos, refletindo direitos individuais dos cidadãos notadamente no campo social, que não foram implementados pelo Estado. O modelo de *welfare state* ou "**Estado de bem-estar social**" não chegou a ser realmente implementado no País, ao mesmo tempo em que se decreta a falência fiscal desse mesmo Estado, incapaz de atender às demandas múltiplas que surgem, e que exigem recursos para tal.

Pelo fato de que têm seus agentes eleitos de forma democrática, compete aos Poderes Legislativo e Executivo definir e implementar as políticas públicas. Afinal, são os legítimos representantes do povo.

Entretanto, imagine aqueles casos em que os órgãos estatais competentes deixam de cumprir suas funções político-jurídicas impostas pela Constituição. Se essa inércia injustificada está inviabilizando a concretização de direitos sociais, é cabível a atuação judicial visando reparar essa situação.

A partir daí, passa a ocorrer o fenômeno da **judicialização de políticas públicas** ou **judicialização dos conflitos sociais**, em que o cidadão lesado ou hipossuficiente, não encontra alternativa senão no Poder Judiciário para fazer valer seus direitos de caráter social, notadamente educação e saúde, que foram negados administrativamente aos seus titulares.

Assim, é possível ao Poder Judiciário, excepcionalmente, determinar a implementação de políticas públicas. Exatamente nesses casos em que os demais Poderes deixam de cumprir os encargos político-jurídicos impostos pela Constituição Federal, comprometendo, com sua injustificada inércia, ou sob o argumento do dogma da separação dos poderes e do financeiramente possível, a concretização dos direitos sociais.

Assim, podemos constatar diversas ocasiões em que, recentemente, o STF tem determinado ao Poder Público a adoção de políticas públicas que concretizem direitos sociais, especialmente relacionados aos direitos sociais da saúde e educação.

A esse respeito, decidiu o STF que o direito à educação gratuita e obrigatória fundamental é **direito subjetivo público do cidadão**:

"Como se pode perceber, tanto as normas relativas ao direito à educação (arts. 205 a 214), como o artigo referente aos direitos das crianças e dos adolescentes (art. 227) possuem comandos normativos voltados para o Estado, conforme destacado acima, consubstanciando o **direito ao ensino fundamental obrigatório como direito público subjetivo** (art. 208, § 1º), importando seu não-oferecimento ou sua oferta irregular em responsabilidade da autoridade competente (art. 208, § 2º)". (**SL 263, Relator Min. Presidente Gilmar Mendes, julgado em 14/10/2008**).

"As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes." (**ARE 761.127-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/8/2014**)

"Ementa: (...) Implementação de políticas públicas. Obrigação de fazer: reforma de escola em situação precária. Possibilidade. A decisão não avança sobre as competências dos Poderes Legislativo e Executivo, pondo-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser possível intervenção excepcional do Poder Judiciário na adoção de providências necessárias de ser determinadas aos entes administrativos estatais, máxime quando se cuidar, como na espécie, de práticas específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação e à segurança pública" (**RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/4/2015**)

"A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da existência de direito subjetivo público de crianças até cinco anos de idade ao atendimento em creches e pré-escolas. (...) também consolidou o entendimento de que é possível a intervenção do Poder Judiciário visando à efetivação daquele direito constitucional" (**RE 554.075 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, julg. 30/6/2009**).

Ações afirmativas

O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade das chamadas ações afirmativas ou discriminações reversas em favor de grupos historicamente marginalizados da sociedade:

"não contraria – ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, assentado no caput do art. 5º da Constituição, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que alcançam um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, atribuindo a estes determinadas vantagens, por prazo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades e vulnerabilidades decorrentes de situações históricas particulares" (**Dentre outros, ADPF 186, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 26/4/2012**).

"É constitucional a Lei 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente". (...) (ADC 41, rel. min. Roberto Barroso, j. 8/6/2017).

Entretanto, o STF entende que as políticas afirmativas não devem se converter em benesses vitalícias:

(...) Assim, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática (ADPF 186, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 26/4/2012).

Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

Na Constituição Federal de 1988, os direitos sociais encontram-se catalogados entre os arts. 6º e 11. A Emenda Constitucional 114/2021 incluiu o parágrafo único, que assegura a todo brasileiro em **situação de vulnerabilidade social** o direito a uma renda básica familiar:

*Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a **alimentação**, o trabalho, a **moradia**, o **transporte**, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021)**

Destaquei os direitos à moradia (EC 26/2000) ao transporte (EC 90/2015) e à alimentação (EC 64/2010) pois são inovações promovidas por **emendas constitucionais**.

Quanto ao direito à **moradia**, vale uma ressalva: embora previsto expressamente como direito social, a posição do STF é de que a **penhora de imóvel utilizado para fins de residência do fiador, em contrato de locação, não ofende o direito de moradia**, conforme se depreende da seguinte ementa:

"Fiador. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º da CF. Constitucionalidade do art.3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, com a redação da Lei nº 8.245/91" (RE 407.888-8/SP, rel. Min. Cezar Peluso, julg. em 8/2/2006).

Mais recentemente, o Supremo, por maioria, reforçou esse posicionamento, por meio de tese de repercussão geral:

"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.127 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski" (**RE 1307334, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 8/3/2022**).

Bom, ao contrário dos remédios constitucionais, em que as questões cobram diversos entendimentos doutrinários e, principalmente jurisprudenciais, no assunto “direitos sociais” não tem jeito: é cobrada **quase sempre a literalidade da Constituição**. Portanto, você vai ter que conhecer esses artigos da CF/88.

Direitos Sociais dos Trabalhadores na Espécie

O artigo 7º da CF estabelece os direitos sociais assegurados a todos os trabalhadores, urbanos e rurais:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

XII - salário-família pago em razão do dependente do **trabalhador de baixa renda** nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

- XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
- XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
- XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
- XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
- XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
- XXIV - aposentadoria;
- XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento **até 5 (cinco) anos de idade** em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
- XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
- XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
- XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
- XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
- a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
- b) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
- XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
- XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
- XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
- XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
- XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso
- Parágrafo único. São assegurados à **categoria dos trabalhadores domésticos** os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013)

Com relação ao inciso XXIX (ação relativa aos créditos trabalhistas), se você trabalhou, por exemplo, de jan/1980 a jan/2015, tem direito a requerer judicialmente eventuais créditos trabalhistas referentes ao período de **jan/2010 a jan/2015**, e terá até o mês de jan/2017 para fazê-lo (período de **dois anos** antes da prescrição consumativa). Mas se você entrar com a ação **no último mês de prazo**, só poderá requerer o período de jan/2013 a jan/2015, pois os **cinco anos contam-se a partir da data da propositura da ação**.



O Supremo Tribunal Federal decidiu que a **legislação não pode prever prazos diferenciados para a concessão de licença-maternidade para servidoras públicas gestantes e adotantes**. O relator destacou, entre outros pontos, a plena igualdade entre os filhos estabelecida no artigo 227, parágrafo 6º, e o direito à licença-maternidade de 120 dias à gestante, disposto no artigo 7º, inciso XVIII, da Carta da República. Em seu voto, foi fixada a seguinte tese, para fins de aplicação da repercussão geral: “*Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações (os 120 dias previstos no artigo 7º da CF acrescidos dos 60 dias de prorrogação previstos na Lei 11.770/2008). Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada*” (RE 778.889, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julg. em 10/3/2016)

O Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme a dispositivo de Lei do Amapá que previa o pagamento de **metade do valor de um salário mínimo** às famílias que se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza. A Corte assentou que o valor do salário mínimo mínimo de referência deve considerar o valor vigente na data da publicação da lei questionada, vedada qualquer vinculação futura por força do **inciso IV do art. 7º da CF**:

"INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Toda vez que a norma atacada viabiliza dupla interpretação, cumpre adotar a teoria que revela o sentido harmônico com a Carta da República. BENEFÍCIO – SALÁRIO MÍNIMO. A referência ao salário mínimo contida na norma de regência do benefício há de ser considerada como a fixar, na data da edição da lei, certo valor, passando a ser corrigido segundo fator diverso do mencionado salário" (ADI-MC 4.726/AP, rel. Min. Marco Aurélio, julg. em 11/2/2015).

Sobre a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento **até 5 (cinco) anos de idade** em creches e pré-escolas (art. 7º, XXV), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da existência de **direito subjetivo público de crianças até cinco anos de idade ao atendimento em creches e pré-escolas** e também consolidou o entendimento de que é **possível a intervenção do Poder Judiciário visando à efetivação** daquele direito constitucional. Aqui **não vale o princípio da reserva do financeiramente possível**, para que o Estado se exima desse dever constitucional de dar concretude a esta norma programática da Carta da República (RE 554.075-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 30-6-2009, Primeira Turma; AI 592.075-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-5-2009, Primeira Turma).

"Os municípios – que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, artigo 211, parágrafo 2º) – não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo artigo 208, inciso IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche, não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social (...) a cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade". (RE 956.475, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 16/5/2016)

Nem todos os direitos foram conferidos à categoria dos chamados **trabalhadores domésticos**, e alguns deles, incluídos após a Emenda Constitucional 72/2013, são direitos de eficácia contida ou limitada, conforme se lê do parágrafo único do art. 7º, em sua segunda parte, no que diz respeito aos direitos dos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, que devem atender **às condições estabelecidas em lei**.

Dessa forma, foram assegurados, **com eficácia imediata**, à categoria dos trabalhadores domésticos, com destaque para os recém incluídos pela **Emenda Constitucional 72/2013**, os seguintes direitos do art. 7º:

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIV - aposentadoria;

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Como normas de **eficácia contida ou limitada**, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, foram incluídos os seguintes direitos para os trabalhadores domésticos:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; (regulamentada pela Lei Complementar 150/2015)

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; (regulamentada pela Lei Complementar 150/2015)

III - fundo de garantia do tempo de serviço; (regulamentada pela Lei Complementar 150/2015)

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (regulamentada pela Lei Complementar 150/2015)

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; (regulamentada pela Lei 8.213/1991 c/ redação da LC 150/2015)

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Importante que você saiba, ao mesmo tempo, quais os direitos trabalhistas assegurados à categoria dos empregados domésticos que serão cobrados em sua prova. A tabela abaixo apresenta cada um deles e vai lhe ajudar a fixá-los, com destaque (negrito) para aqueles adicionados à categoria dos trabalhadores domésticos pela **EC 72/2013**:

Direitos dos trabalhadores (art. 7º, CF)	Empregados Domésticos (art. 7º, par. único)	Pendente de Regulamentação p/ empregado doméstico
I - Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar...	Sim	Lei Complementar 150/2015 (art. 6º)
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário	Sim	Lei Complementar 150/2015 (art. 26)
III - Fundo de garantia do tempo de serviço	Sim	Lei Complementar 150/2015
IV - Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado...	Sim	Regulamentado
V - Piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho	Não	Não se aplica
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;	Sim	Lei vigente
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;	Sim	Lei vigente
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;	Sim	Lei vigente
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;	Sim	Lei Complementar 150/2015 (art. 14)
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;	Sim	Lei vigente
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei	Não	Não se aplica
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;	Sim	Lei 8.213/1991 c/ redação da LC 150/2015

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação	Sim	Lei Complementar 150/2015 (art. 2º)
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;	Não	Não se aplica
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;	Sim	Lei Complementar 150/2015 (art. 2º)
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;	Sim	Lei Complementar 150/2015 (art. 2º)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;	Sim	Lei Complementar 150/2015 (art. 3º)
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;	Sim	Lei Complementar 150/2015 (art. 25)
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;	Sim	Lei vigente
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;	Não	Não se aplica
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;	Sim	Lei vigente
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;	Sim	Lei vigente
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;	Não	Não se aplica
XXIV - aposentadoria;	Sim	Lei vigente
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;	Sim	Pendente
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;	Sim	Lei vigente
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;	Não	Não se aplica
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.	Sim	Pendente
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional	Não	Não se aplica
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;	Sim	Lei vigente
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;	Sim	Lei vigente

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;	Não	Não se aplica
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;	Sim	Lei vigente
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso	Não	Não se aplica
Parágrafo único - Integração à Previdência Social	Sim	Eficácia plena

Resumo

Direitos Sociais (Art. 6º a 7º da CF/88)

Natureza Jurídica

- **Normas de eficácia limitada** (em regra): exigem regulamentação para sua plena aplicação.
- **Alguns têm eficácia imediata**, como o direito à educação (STF reconhece sua exigibilidade direta em diversos casos).
- São **direitos fundamentais**, com status de cláusula pétrea (art. 60, §4º, IV).

Jurisprudência e efetivação

- **Justiciabilidade:** STF reconhece que certos direitos sociais são judicialmente exigíveis, principalmente quando envolvem **mínimo existencial** (ex: medicamentos, saúde, moradia).
- **Reserva do possível x Mínimo existencial:**
 - STF: Estado pode alegar limitação orçamentária, mas deve provar (ônus do Estado).
 - A reserva do possível **não pode anular o mínimo existencial** (ADI 5595 e outros casos).

Ações afirmativas

- **Previsão implícita** no art. 5º, caput e art. 3º, I e IV.
- **Constitucionalidade reconhecida** pelo STF (ex: RE 597.285 – cotas raciais nas universidades públicas).
- Têm **natureza transitória e proporcional**, voltadas à **igualdade material**.
- STF reconhece que **ações afirmativas são compatíveis com o princípio da isonomia** e não violam a proibição de discriminação.

Jurisprudência Relevante do STF

Educação

- **Obrigatoriedade e gratuidade** do ensino fundamental e médio: direito subjetivo público (RE 410.715).
- **Corte reconhece a educação como um direito de eficácia plena** em alguns aspectos.

Saúde

- Direito individual e coletivo (art. 196).
- Pode ser exigido judicialmente: fornecimento de medicamentos, tratamentos etc.
- STF: não é necessário que o medicamento esteja na lista do SUS se houver laudo técnico (RE 566.471, com repercussão geral).

Moradia

- Art. 6º (incluído pela EC 26/2000).

- Tem sido reconhecido como parte do mínimo existencial em situações específicas (ex: reintegrações de posse envolvendo população vulnerável).

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
